

1500336-60.2021.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... os reconheceu. Que possui passagem por tráfico. Que não conhecia nem a vítima e nem os policiais.

Não há dúvidas, portando, sobre a conduta criminosa do acusado no que se refere ao crime de roubo (art. 157, CP) diante das provas produzidas.

As vítimas e as testemunhas descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500336-60.2021.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500336-60.2021.8.26.0626

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255120/2021 - DEL.POL.UBATUBA, 20334080 - DEL.POL.UBATUBA, 2429/21/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2255120 -

DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MONTEIRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia THIAGO MONTEIRO DA SILVA, como incurso na prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.

Narra a denúncia que no dia 18 de setembro de 2021, às 14h, na Praia Grande, nesta cidade e comarca, THIAGO MONTEIRO DA SILVA, qualificado à fl. 10, juntamente com o adolescente Kauê Lopes Ramos, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando objetivo comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de fogo, subtraiu em proveito de todos uma

corrente de ouro avaliada em R\$ 4.000,00, que pertencia a Anderson da Cruz Navarro (cf. auto de avaliação de fl. 14).

Apurou-se que no dia dos fatos a vítima estava na praia com sua família, quando denunciado e adolescente, conluiados, dela se aproximaram com o intuito de perpetrar o roubo.

O adolescente anunciou o assalto, dizendo 'passe o ouro', enquanto o denunciado arrebatou a corrente que a vítima trazia no pescoço. Ato contínuo, o adolescente desferiu um soco na orelha da vítima e disse ao comparsa 'atira nele'. Então, o denunciado sacou um revólver e o apontou em direção à vítima. Depois, os dois se evadiram, deixando o local.

A polícia foi acionada e imediatamente saiu em diligência, conseguindo deter os agentes, que foram reconhecidos pela vítima (cf. auto de reconhecimento de pessoa de fl. 12).

Interrogado, o réu negou veemente a prática delitiva.

Denúncia recebida em 04 de outubro de 2021 (fls. 85).

Citado, o acusado ofereceu resposta à acusação, pugnando pela inépcia da inicial acusatória (fls. 112/114).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e defesa. Por fim, interrogado o réu. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu que a ação penal mereça ser julgada procedente, pela comprovação da materialidade e da autoria delitivas. Por fim, requer-se que fosse condenado o réus conforme os termos da inicial (fls 254/257).

A Defesa, por sua vez, alegou, de forma preliminar, a inépcia da denúncia. No mérito, pugnou pela absolvição por falta de provas (fls. 261/265).

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.

PRELIMINARES

INÉPCIA DA DENÚNCIA

A combativa defesa sustenta ter a denúncia inepta, uma vez que não atende plenamente os requisitos esculpidos no art. 41, do CPP.

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A inépcia ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do CPP.

Deve a peça acusatória narrar o fato delituoso detalhadamente, fazendo menção às circunstâncias que o envolvem e que possam influir na sua caracterização, como, por exemplo, aquelas que digam respeito a qualificadoras, causas de aumento ou diminuição de pena, agravantes, etc. Essa descrição deve ser feita com dados fáticos da realidade, não bastando a simples repetição da descrição típica.

É através da narrativa do fato delituoso que se delimita a imputação criminal em juízo. Imputação criminal é a atribuição a alguém da prática de determinada infração penal, funcionando como o ato processual por meio do qual se formula a pretensão penal. O objeto do processo penal não é a imputação, mas sim aquilo que foi imputado, ou seja, o objeto dessa imputação.

O fato da imputação é que se presta a delimitar a acusação e, assim, serve para a identificação da ação penal, para a verificação da correlação entre acusação e sentença.

Cuida-se, a adequada imputação do fato delituoso, de requisito essencial da peça acusatória.

No caso dos autos, o fato delituoso que se imputa ao acusado está bem delineado, com todas as suas nuances, inclusive com as causas de aumento de pena imputadas pelo órgão de acusação.

As alegações da defesa adentram ao mérito das acusações e serão oportunamente analisadas.

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

No mais, o feito encontra-se em ordem. Não há outras preliminares a dirimir.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A ação penal é PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, no que toca ao delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

A materialidade delitiva resultou provada Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01), Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 02/05), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 12), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 13), Auto de Avaliação (fls. 14), Relatório Final oferecido pela Delegacia de Polícia (fls. 74/76), bem como pela prova oral colhida.

Contudo, em relação à autoria, esta restou bem comprovada.

Analisando a prova oral colhida nos autos tem-se que:

Em instrução, a testemunha arrolada pelo Ministério Público, Alessandro Machado Santos, policial militar, concisamente, narrou que: Que estava em patrulhamento pela orla da praia grande, quando foram abordados por um popular dizendo que viu dos indivíduos efetuando um roubo, armados. Que passou as características dos indivíduos. Que foram até a costeira quando viu os dois indo em direção à costeira. Que em busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito com eles. Que nesse momento a vítima apareceu e reconheceu os dois como sendo as vítimas do roubo. Que a vítima narrou a participação dos dois. Que conhecia o Thiago de vista, mas nunca encontrou nada de ilícito com ele. Que o menor também era conhecido nos meios policiais. Que ao serem abordados, o Thiago negou a participação do delito. Que o menor confessou o crime e apontou o maior como estando junto com ele. Que os dois foram abordados na costeira.

Igualmente, em instrução, a testemunha arrolada pelo Ministério Público, Henrique Miranda Muller, policial militar, concisamente, narrou que: Que estava em patrulhamento pela Praia Grande, quando foram parados por um indivíduo noticiando um roubo ocorrido na orla. Que passou as características dos indivíduos. Que parou na costeira e viu dois indivíduos adentrando a costeira. Que os dois foram abordados e levados até a área. Que nada de ilícito com eles foi encontrado. Que a vítima reconheceu os dois como autores do roubo. Que perguntaram à vítima se ela tinha certeza, que foi confirmado por ela possuía certeza. Que a vítima disse que os dois apontaram armas para ele, ameaçando. Que não se recorda quem a vítima apontou como sendo quem estava armado. Que os dois autores negaram o envolvimento no roubo. Que não conhecia nenhum deles anteriormente. Que os dois autores falaram que em nenhum momento saíram da costeira, negando os fatos. Que normalmente as conversas são feitas em separado, com cada um dos averiguados. Que para ele nenhum deles confessou.

Igualmente, em instrução, a vítima, Anderson da Cruz Navarro, concisamente, narrou que: Que estava sentado junto com a família na praia. Que os dois vieram em sua direção e o de menor anunciou o assalto. Que o de maior bateu a mão na corrente dele e o de menor deu um sacó na orelha. Que nesse momento o de maior sacou uma arma e saíram apontando uma arma para ele. Que os dois foram apresentados para reconhecimento na delegacia e os reconheceu sem qualquer sombra de dúvida. Que um dos estava com uma blusa cinza. Que o rosto se lembra bem, pois eles olharam no seu olho. Que os dois foram detidos alguns minutos depois. Que os dois foram achados na ponta da praia. Que foram apenas alguns minutos depois.

Em audiência, a testemunha arrolada pela defesa, Kauê Lopes Ramos, em resumo, relatou que: Conhece o Thiago, mas não são muito próximos. Declarou que os fatos não são verdadeiros. Estava fumando um cigarro de maconha junto com o Thiago, quando a polícia chegou e veio dizendo que eles teriam roubado. Que foram levados para delegacia, para fazer a ocorrência. Que não conhecia os policiais anteriormente. Que não conhecia a vítima anteriormente. Que a abordagem foi realizada no começo da costeira. Que sempre negou a prática do crime. Que naquele dia eles tinham acabado de chegar na praia.

Interrogado, perante este Juízo, o réu THIAGO MONTEIRO DA SILVA, em suma, aduziu que: Que os fatos são falsos. Que chegou na praia por volta de 14 hrs. Que encontrou o Kauê no primeiro quiosque. Que o Kauê o chamou para fumar maconha na costeira. Que antes de subir a costeira, os policiais desceram e o abordaram. Que os policiais o deixaram deitados na areia. Que foi levado para delegacia. Que ali disseram a ele que a vítima os reconheceu. Que possui passagem por tráfico. Que não conhecia nem a vítima e nem os policiais.

Não há dúvidas, portando, sobre a conduta criminosa do acusado no que se refere ao crime de roubo (art. 157, CP) diante das provas produzidas.

As vítimas e as testemunhas descreveram com riqueza de detalhes como se deram os fatos, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos.

Ademais, não há nada nos autos que indique que a vítima ou testemunhas quisessem prejudicar o réu.

Quando ouvido em juízo, a vítima narrou com detalhes todo o ocorrido. Disse que estava com sua família na orla da praia grande, quando observou o denunciado, juntamente com o adolescente, se aproximando. O adolescente anunciou o assalto, mandando que ele passasse a corrente de ouro. Nisso o denunciado já chegou arrancando a corrente de ouro do seu pescoço. Que tentou se defender, mas foi agredido pelo adolescente. Que nesse momento o adolescente mandou que o denunciado atirasse nele. Que viu o denunciado portando a arma de fogo e apontando em sua direção. Que eles foram embora apontando ainda a arma em sua direção. Relatou, ainda, que alguns minutos depois populares informaram que dois indivíduos tinham sido detidos pela polícia. Foi até o local onde eles estavam e os reconheceu, sem qualquer dúvida, como sendo os autores do delito. Novamente na delegacia fez o reconhecimento dos dois, sem qualquer dúvida.

Não há qualquer motivo para desprestigiar a palavra da vítima. Importante enfatizar, ainda, que até o dia do ocorrido a vítima não conhecia o acusado, razão pela qual difícil vislumbrar qualquer interesse dela em acusá-lo falsamente da prática de furto. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as palavras da vítima devem ser prestigiadas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tal manifestação adquire, principalmente quando narra, com precisão, os acontecimentos criminosos e identifica, com firmeza, o autor do crime. Nesse sentido, a orientação pacífica da jurisprudência: "Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no ARESp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no ARESp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram todo o ocorrido, relatando terem sido procurados por populares noticiando o ocorrido e que momentos depois conseguiram deter o acusado com o adolescente. Que os dois foram reconhecidos pela vítima. Que a vítima disse ter certeza absoluta que os dois eram os autores do

roubo.

Aos depoimentos dos agentes públicos também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos agentes como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. Lembre-se, ainda, que: "Sendo o furto, delito quase sempre cometido na clandestinidade. Longe do olhar de circunstâncias, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias" (TACRIM-SP - AC - Rel. Segurado Braz - JUTACRIM 89/423).

No mais, a versão exculpatória apresentada pelo acusado, e corroborada pelo depoimento do adolescente Kauê não merece guarida. Isto porque, os demais elementos de prova carregados aos autos, especialmente o firme e seguro depoimento da vítima afirmando reconhecer o acusado e o adolescente Kauê, sem quaisquer dúvidas, como os autores do delito, afasta qualquer negativa.

O tão só fato de com o denunciado não ter sido encontrado o produto do roubo ou mesmo a arma de fogo utilizada para dar cabo a empreitada criminoso não é suficiente para afastar sua responsabilidade criminal, uma vez que eles poderiam ter rapidamente se desfeito, escondido ou mesmo passado para terceira tanto a res furtiva quanto a arma de fogo rapidamente após o delito.

No mais, verifica-se que a versão dos acusados de que estavam no costeiro da praia tão somente para juntos consumirem maconha não encontra guarida. Isto porque, conforme se observa do auto de exibição e apreensão de fl. 13, com nenhum dos acusados foi encontrado qualquer tipo de droga, o que afasta tal versão.

Ou seja, a prova é robusta para confirmar a autoria delitiva.

As provas colhidas ao longo da instrução não deixam qualquer dúvida ter sido o autor da infração penal a qual lhe está sendo imputada.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Afigura-se presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, qual seja, o concurso de duas ou mais pessoas. Isto porque, conforme amplamente demonstrado pela prova documental e pela oitiva da vítima e das testemunhas, o denunciado agiu em concurso com o adolescente Kauê. Cumpre salientar que é entendimento consolidado que o inimputável pode ser considerado para fins de incidência da referida causa de aumento.

Além disso, também está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, tendo em vista que a grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento de pena (utilização da arma de fogo), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não tenha sido efetivamente apreendida. Afinal, somente é exigível

laudo pericial caso o crime deixe vestígios materiais (art. 158, do CPP. O uso da arma para efetuar a grave ameaça é conduta que não deixa qualquer vestígio material e, por isso, sua prova independe da efetiva apreensão da arma de fogo.

No caso em exame, a vítima deixou claro que o denunciado portava arma de fogo e apontou em sua direção, o que é suficiente para configurar a referida causa de aumento de pena.

Sendo certa a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 155, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, passo à dosimetria da pena, a qual faço na forma trifásica, estabelecida pelo art. 68, do Código Penal.

DOSIMETRIA

Na primeira fase, em observância as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, da análise de sua certidão de antecedentes (fls.159/160), o réu é tecnicamente primário (condenação ainda não transitada em julgado) e não ostenta maus antecedentes. Contudo, anoto como vetor negativo às circunstâncias do crime. Isto porque o delito foi cometido em local de grande circulação de pessoas, em momento de lazer da vítima, acompanhada de seus familiares. Tal circunstância merece maior reprovabilidade. As demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP são normais à espécie do delito. Dessa forma, presente UMA circunstância judicial negativa, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não estão presentes qualquer circunstância atenuante ou agravante de pena, mantendo-se a penas nos patamares acima elencados. Na terceira fase, anoto a presença das majorantes previstas no art. 157, §2º, II (concurso de agentes) e §2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo). Nesse caso, considerando o que dispõe o art. 68, p. único do CP ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua") aplico tão somente a maior causa de aumento, qual seja o emprego da arma de fogo, no patamar legal de 2/3, fixando-a definitivamente em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

O regime inicial para cumprimento da pena será o FECHADO, tendo em vista que o réu, a despeito da primariedade e do montante da pena aplicada, tem contra si circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), consoante o que determina o art. 33, §3º, do CP.

Deixo de aplicar a detração para fins de fixação do regime prisional, haja vista que perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena; confusão que viola os princípios de individualização penal, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal.

O valor de cada dia-multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão das limitadas condições econômicas dos réus (art. 43, da Nova Lei de Drogas).

Tratando-se de delito praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, consoante art. 44, do CP.

Também pelo montante de pena aplicada, inviável a suspensão da pena, na forma do art. 77, do CP.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado THIAGO MONTEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, por ter praticado fato

tipificados no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP a uma pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, no mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Deixo de fixar qualquer valor a título de indenização mínima, haja vista não ter havido requerimento ou mesmo contraditório neste sentido.

O condenado respondeu ao processo em custódia cautelar. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade, e presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável sua soltura, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade, sendo de rigor a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, principalmente pelo fato do réu ser portador de maus antecedentes, além das circunstâncias e consequências do crime terem extrapolado ao considerado "comum" para essa espécie de delito, tudo a indicar uma maior periculosidade por parte do réu, circunstâncias essas que denotam alta probabilidade de que o condenado, em liberdade, se furtará à aplicação da lei penal e voltará a prática delitiva.

Oficie-se, recomendando-se o réu onde se encontra recolhido.

Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Condene o sentenciado também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, considerando que os sentenciados foram assistidos por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);
Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;
Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

De Aparecida para Ubatuba, 12 de agosto de 2022.